



Myndighetsnämnden

2024-06-12

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kennet Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s) Gunilla Bäckström (s) ersättare	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c) Gunnar Wigenstam (c) ersättare	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef		
	Camilla Grahns, Nämndsekreterare		
	Monika Hornig-Breitbach		
	Britta Lundgren, samhällsplanerare		
Utses att justera	Gunilla Bäckström		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2024-06-20 klockan 09.00		
Underskrifter	Sekreterare	Camilla Grahns §36-30 och §42-44	Paragrafer 36-44
		Åsa Andersson, §40	
	Ordförande	Anders Harr	
		Justerande	Gunilla Bäckström

Anslag / Bevis			
Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-06-12		
Datum då anslaget sattes upp	2024-06-21	Datum då anslaget tas ned	2024-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 36	Dnr 2024-284	007
	Revisionsrapport 2023 – Grundläggande granskning av Myndighetsnämnden		
	Mn § 37	Dnr 2024-346	230
	Bygglöv för tillbyggnad av inglasad altan- (fastighet)		
	Mn § 38	Dnr 2024-379	230
	Bygglöv för nybyggnad av plank- (fastighet)		
	Mn § 39	Dnr 2024-369	230
	Bygglöv för nybyggnad av tältgarage- (fastighet)		
	Mn § 40	Dnr 2024-243	511
	Motion från Kf – hastighet på del av Sten Laestadius väg		
	Extra ärende		
	Mn § 41	Dnr 2024-404	419
	Remiss områdeskoncession - Energimarknadsinspektionen		
	Mn § 42	Dnr 2024-418	214
	Yttrande om ny detaljplan för Camp Gielas		
	Övriga ärenden		
	Mn § 43		
	Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 44		
	Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		



Mn § 36

Dnr 2024-284

007

Revisionsrapport
2023 – Grund-
läggande granskning
av Myndighets-
nämnden

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. a) Styrning, b) Kontroll och c) Åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys.

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2023. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Saknas tillräckliga revisionsbevis markeras detta med grå färg.

Myndighetsnämndens beslut

Granskningsrapporten läggs till handlingarna.

Det ekonomiska målet ses över i samband med att den slutliga mål- och resursplanen behandlas.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 37

Dnr 2024-346

230

Bygglov för
tillbyggnad av
inglasad altan, (fastighet)

(namn), Saltdal, (adress) ansöker om tillbyggnad av inglasad altan på fastigheten (fastighet). Altanen byggdes redan för några år sedan.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-ARJ-2302 antagen 1952 och anger kvartersmark för bostadsändamål.

Vid fastighetsgränsen mot allmän platsmark gata i gällande detaljplan är det 3 meter prickmark som ej får bebyggas mot fastigheten Glommersträsk 1:22 och upp till 9 meter mot Storgatan.

Angränsande markområdet är utlagt som allmän platsmark gata i detaljplanen från 1952. Storgatan byggdes enligt detaljplanen men inte så bred så att angränsande mark mellan gata och berörd fastighet är i privat ägo och är grönområde.

Avstånd mellan inglasning och gatan blir ca. 11 meter.

Sidogatan byggdes aldrig. Det finns en infart till GK-door ca. 11 meter från fastighetsgränsen.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Ägarna av Glommersträsk 1:22, Glommersträsk 1:37, Glommersträsk 1:69, Glommersträsk 1:43 och Glommersträsk 6:57 har bedömts vara berörda.

Ett godkännande från fastighetsägaren Glommersträsk 1:43 har inkommit.

Myndighetsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30§ och 31b § plan- och bygglagen.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

forts.



forts Mn § 37

Dnr 2024-346

230

Med detta startbesked bestämmer nämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning krävs inte i detta ärende.
4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggheten som underlag för slutbesked:

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Avgiften för bygglovet är 7 023,50 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte och

1. avvikelsen är liten och
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Den befintliga detaljplanen från 1952 återspeglar inte verkligheten. Den gata som planen visar har aldrig byggts och kommer inte heller att byggas i framtiden.

Kommunen planerar att ändra detaljplanen i framtiden för att anpassa den till de faktiska förhållandena. Marken utanför sökandens fastighet, som gränsar till gatan, ägs av en privatperson. Åtgärden kommer varken påverka trafiken eller skymma sikten vid utfarten på grannfastigheten.

Det har inte heller kommit fram att den sökta avvikelsen skulle påverka miljöns karaktär i närområdet eller att det skulle innebära några olägenheter för omgivningen. Avvikelsen bedöms inte heller ge någon prejudicerande effekt.

forts.



forts Mn § 37

Dnr 2024-346

230

Upplysningar

Signerad kontrollplan skall lämnas till myndighetsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Exp
Anslagstavlan
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 38

Dnr 2024-379

230

Bygglov för nybyggnad
av plank-(fastighet)

(namn), (adress) ansöker om nybyggnad av plank på fastigheten (fastighet). Sökanden anger att det är relativt mycket trafik på Borgargatan så de vill ändra infarten till fastigheten till Domängatan och då få en tryggare utfart från fastigheten och samtidigt kan de avskärma befintlig infart från ljud och insyn med ett plank mellan huset och cykelförråd.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-ARS-9 antagen 1946 och anger kvartersmark för bostadsändamål. Huset är placerad vid fastighetsgränsen och en 6 meter bred remsa i anslutning till huset mot Borgargatan är utlagt som prickmark som ej får bebyggas. Enligt tolkning av gamla bestämmelser är även mur och plank inte tillåten.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägarna av Renen 13, Tärnan 7, Tärnan 9 och Ärlan 8 bedöms vara berörd. Ingen erinran inkom.

Myndighetsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30§ och 31b § plan- och bygglagen.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer nämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning krävs inte i detta ärende.
4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:
Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

Avgiften för bygglovet är 4 469 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.



forts Mn § 38

Dnr 2024-379

230

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte och

1. avvikelsen är liten och
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§. Sökt åtgärd kommer inte att påverka trafiken på Borgargatan och skymma inte heller sikten.

Upplysningar

Signerad kontrollplan ska lämnas till myndighetsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16 § tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga. Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk.

Exp
Anslagstavlan
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 39

Dnr 2024-369

230

Bygglov för nybyggnad
av tältgarage- (fastighet)

(namn), (adress) ansöker om nybyggnad
av tältgarage på fastigheten (fastighet). På fastigheten finns idag ett
bostadshus och en ca. 30 m2 stor komplementbyggnad. Sökanden vill sätta
upp ett 49 m2 stort tältgarage med en byggnadshöjd om 2,6 meter och en
nockhöjd om 3,8 meter.

Planförutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan 25-ARJ-1975 antagen 1948 och anger
kvartersmark för bostadsändamål. Största tillåten sammanlagt byggnadsarea
för komplementbyggnader är 40 m2. Högsta tillåten byggnadshöjd för
komplementbyggnader är 2,5 meter. I detaljplanen är ca. 13 m mellan
fastighetsgräns in mot tomten vid Samuelsvägen utlagt som prickmark som ej
får bebyggas.

Den marken som ska bebyggas är ianspråktagen för parkering sedan länge.
Komplementbyggnaden som redan finns på fastigheten ligger helt på
prickmark. Även många andra byggnader på grannfastigheterna finns
placerad på prickmark. Dom befintliga komplementbyggnader i området är
delvis mycket större än 40 m2. Samuelsvägen är inte heller byggt planenligt.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle
att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägarna av Moskosel
1:144, Moskosel 1:24, Moskosel 1:34 och Moskosel 1:5 har bedömts vara
berörda. Ingen erinran inkom.

Myndighetsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30§ och 31b § plan- och bygglagen.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i
detta ärende.

forts.



forts Mn § 39

Dnr 2024-369

230

Med detta startbesked bestämmer nämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning krävs inte i detta ärende.
4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/ signerad kontrollplan.

Avgiften för bygglovet är 4 469 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

Åtgärden anses utgöra en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte och

1. avvikelsen är liten och
 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.
- Detaljplanen från 1948 uppfyller inte dagens behov av komplementbyggnader. Marken där tältgaraget ska placeras är redan använd som parkering.

En placering på korsmark skulle kräva trädfällning och medföra en högre brandrisk, eftersom tältgaraget skulle hamna närmare än 8 meter från bostadshuset. Den befintliga komplementbyggnaden kan anses som en attefallsbyggnad.

forts.



forts Mn § 39

Dnr 2024-369

Nybyggnaden av tältgaraget överskrider den tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader med endast 9 m² vilket anses vara en liten avvikelse som kan godtas. Det har inte heller kommit fram att den sökta avvikelsen skulle påverka miljöns karaktär i närområdet eller att det skulle innebära några olägenheter för omgivningen. Avvikelsen bedöms inte heller ge någon prejudicerande effekt.

Upplysningar

Signerad kontrollplan ska lämnas till myndighetsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla. Enligt plan- och bygglagens 13 kapitel 16§ tredje stycket har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelsen tillkännagivits i post- och inrikes tidningar, rätt att överklaga.

Åtgärden får påbörjas innan lovet vunnit laga kraft men då på egen risk

Exp
Anslagstavlan
Sökande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-06-12

12

Motion från Kf –
hastighet på del av
Sten Laestadius väg

Mn § 40

Dnr 2024-243

511

Myndighetsnämnden fick 2024-03-19 in en motion från kommunfullmäktige - Sänk hastigheten på del av Sten Laestadius väg.

Bakgrund

Fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (1) lämnade följande motion vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-27.

”Idag är det en hastighetsgräns på 50 km/h på Sten Laestadius väg från korsningen Odlingsgatan/Sten Laestadius väg till korsningen Ventilgatan/Sten Laestadius väg, därefter blir det sedan en hastighetsgräns på 70 km/h.

Sedan ett par år tillbaka har det byggts nya hus på Klockargatan som dessförinnan var sparsamt bebyggt. Idag finns det tio färdigställda bostäder på Klockargatan där majoriteten av de bofasta har småbarn. Utöver detta finns det ett antal sålda och obebyggda tomter samt osålda tomter som i framtiden kan leda till än fler oskyddade trafikanter längs vägsträckan. Med hänsyn till den förändrade bebyggelsen på Klockarberget bör en översyn och sänkning av hastigheten på Sten Laestadius väg i anslutning till Klockargatan göras.”

Motionen överlämnas till myndighetsnämnden för utredning.

Myndighetsnämnden beslutade 2024-04-24 att återremittera ärendet till trafikhandläggare för fortsatt handläggning.

Trafikhandläggare har tagit fram ett förslag till lokal trafikföreskrift utifrån inkommen motion och lagt till en sänkning av hastighet vid korsningen Sten Laestadius väg och Borgargatan (då det är dålig sikt och en mycket trafikerad korsning), se bilaga för förslag till lokal trafikföreskrift.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ger bifall enligt framlagt förslag.

Exp
Anslagstavlan
Kommunfullmäktige
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Remiss områdes-
koncession –
Energimarknads-
inspektionen

Mn § 41

Dnr 2024-404

419

Skellefteå Kraft Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om en nätkoncession för område med en lägsta konstruktionsspänning på 36 kV och en högsta spänning på 52 kV

Energimarknadsinspektionen har den 4 juni 2024 inkommit med en begäran om yttrande över Skellefteå Kraft Elnät AB ansökan om en nätkoncession för område med en lägsta konstruktions-spänning på 36 kV och en högsta spänning på 52 kV.

Yttrandet till Ei ska vara inne senast den 16 aug 2024.

Bakgrund

Nätkoncession för område gäller ett ledningsnät inom ett visst område. Innehavaren av en nätkoncession för område ska i princip ha ensamrätt att bygga ledningar och bedriva nätverksamhet inom den för området angivna högsta spänningen. Vid tillståndsprövning av en nätkoncession för område avgörs inte var eller hur ledningarna dras fram. Det krävs inte att någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas vid ansökan om områdeskoncession.

Skellefteå Kraft ser en samhällsekonomisk fördel med områdeskoncession jämfört med linjekoncession, såsom:

- snabbare anpassning till förändringar i samhället och efterfrågan på anslutning
- lägre kostnad för tillståndprocessen för korta sträckor som inte kräver MKB i miljöprövning enligt miljöbalken

Myndighetsnämndens beslut

Nämnden ställer sig tveksam till en områdeskoncession för aktuellt område. Nämnden har förståelse för Skellefteå Kraft AB:s snabba överföringsbehov av el, men då ledningar som byggs blir permanenta under en lång tid framöver är det viktigt att varje ledningsdragning utreds ordentlig. Nämnden förordar därigenom istället ett förfarande med linjekoncession där nämndens bedömning är att eventuella motstående intressen utreds på ett bättre sätt än i ett förfarande med enbart 12:6 samråd.

forts.



forts Mn § 41

Dnr 2024-404

419

Inom området har även Vattenfall, Svenska kraftnät, Brännliden nät AB och Trafikverket koncession.

Nämnden hänvisar därigenom även till vad mark- och miljööverdomstolen beslutade 2019-12-23 i mål M12313-18 där man beslutade att avslå nätkoncession för området Alingsås, Lerums och Vårgårda kommuner.

I den domen konstaterade överdomstolen att det fanns en risk att parallella nät byggs och att det skulle vara samhällsekonomiskt onyttigt.

Vidare konstaterade domstolen att om behov att distribuera el med högre spänning även skulle uppstå på landsbygden, t.ex. vid utbyggnad av bostäder eller industrier, skulle en konkurrenssituation kunna uppstå mellan i det fallet regionnätet och en spänningshöjd områdeskoncession.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns risk att företagsekonomiska intressen då skulle medföra att linjer byggs med stöd av områdeskoncessionen trots att regionnätet redan finns.

Exp
Anslagstavlan
Energimarknadsinspektionen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Yttrande om ny
detaljplan för
Camp Gielas

Mn § 42

Dnr 2024-418

214

Laponia Hotell & Konferens AB har ställt frågan om hur kommunen ställer sig till att en ny detaljplan tas fram för ARVIDSJAUR 8:14.

Den nya detaljplanen önskas för att möjliggöra för två hotellbyggnader i fyra våningar (se nr 1 och 2 på kartan nedan varav en är tänkt att vara 80*12 meter och den andra 40*12 meter), ytterligare stugor/glampingtält alternativt en lodge på udden, totalt 600 kvm (nr 3) samt att möjliggöra för bryggor runt udden samt på en sträcka söder om udden.

Bilden nedan visar önskad utveckling. Laponia Hotell & Konferens AB har även beskrivit att man önskar anlägga en strandpromenad vid strandkanten på den mark som omfattas av prickmark. Detta utgör dock inga hinder med gällande detaljplan.



forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214

Bakgrund

Översikts- och tillväxtplanen

Aktuellt markområde är i översikts- och tillväxtplanen utlagt som besöksanläggning samt för tillfällig vistelse. Önskad ny detaljplan är därmed förenlig med gällande översikts- och tillväxtplan.

Gällande detaljplan

Fastigheten Arvidsjaur 8:14 omfattas av två detaljplaner. Markområdet på kartan ovan och merparten av anläggningen omfattas av 25-P84/21 Tvättjärn. Del av fastigheten omfattas även av 2505-P2019-8 (Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och 6:1, Aktivitetscenter) som togs fram för att möjliggöra ytterligare en avstyckning för en separat verksamhet under den tid då kommunen ägde campingen.

Skillnad mellan Tillfällig vistelse och Bostäder

Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla tillfälliga övernattningsmöjligheter. Verksamheten i sig är varaktig, medan övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom användningen är det inte tillåtet med varaktigt boende och inte heller fritidshus.

I användningen ingår olika typer av förlägningsboenden så som internat eller elevhem på skolor, logement inom militären, härbärgen eller liknande. I användningen ingår även anläggningsboenden för asylsökanden och genomgångsboenden i form av förlägningsboende för nyanlända som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och ännu inte fått ett eget boende. Dessa verksamheter är varaktiga men boendet erbjuds under en begränsad tid och ska därför ses som en tillfällig vistelse.

Riksintressen

Området ligger inom ett område som är utpekad som av riksintresse för rennäringen och inom Västra Kikkejaure sameby. Planförslaget bedöms inte påverka rennäringens bedrivande. Samråd kommer att ske med berörd sameby under planprocessen.

Storgatan/Rv95 är utpekad som av riksintresse för kommunikationer. Planförslaget har ingen påverkan på riksintresset.

forts.



forts Mn § 42

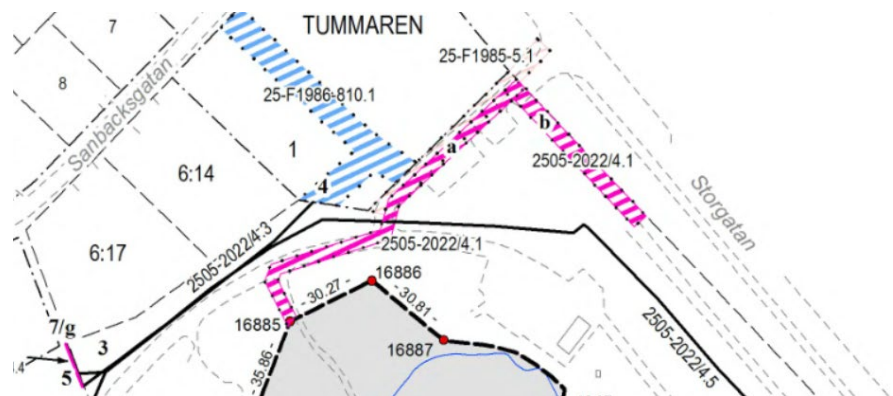
Dnr 2024-418

214

Området ligger inom ett område med särskilt behov av hinderfrihet för Försvarsmaktens verksamhet. Planförslaget innebär inget hinder mot detta då hög bebyggelse inte planeras.

Friluftsliv

Kommunens badstrand ligger inom planområdet. Marken för badstranden ägs av kommunen och servitut finns för utfart till Storgatan från såväl badstranden som den allmänna parkeringen, se utdrag ur lantmäteriakten nedan. Detaljplanen bedöms inte påverka allmänhetens möjligheter till friluftsliv.



Inom området finns en befintlig skoterled, se nedan. Skoterleden tjänar dock enbart campinggästerna.



forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

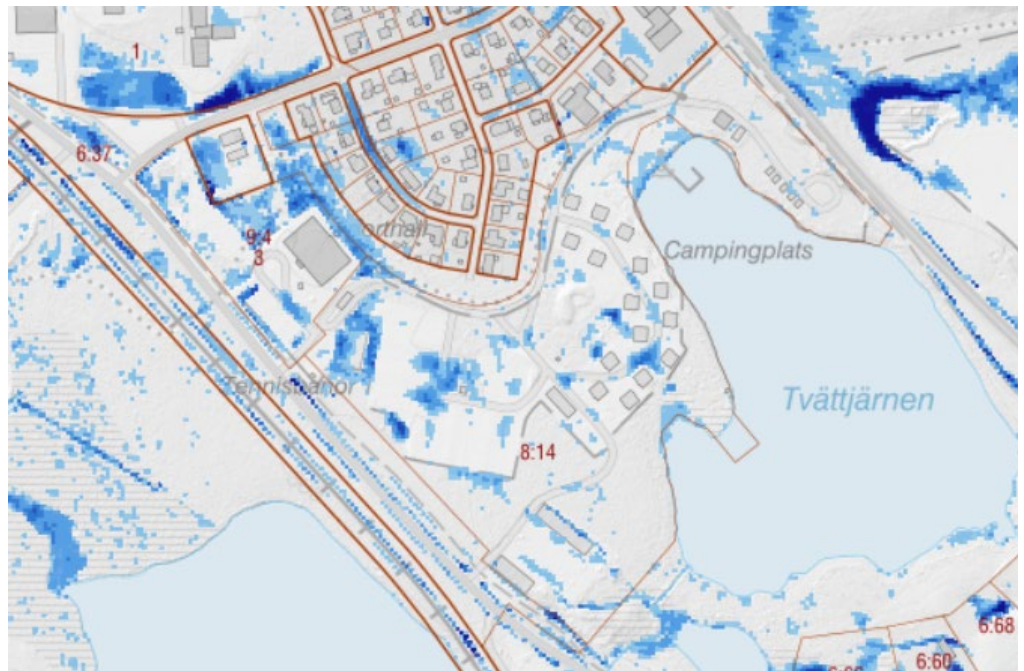
214

Flygplatsen

Området ligger inom flygplatsens TMA-område samt MSA-yta. Eftersom inga höga objekt planeras innebär planförslaget inget hinder mot detta.

Skyfall

Skyfallsanalysen som länsstyrelsen tidigare utfört indikerar inte på någon översvämningsproblematik inom området, se utdrag ur skyfallsanalysen nedan.



Farligt gods

Planområdet ligger inom 150 meter från Storgatan/ riksväg 95 som utgör rekommenderad väg för farligt gods.

Enligt "Riktlinjer – skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Norrbottens och Västerbottens län" kan det krävas säkerhetshöjande åtgärder om bebyggelse planeras inom riskhanteringsområdet om 150 meter från transportled för farligt gods. Därför görs en bedömning kring detta. När det gäller att bedöma skyddsavstånd för förändrad markanvändning nära transportled för farligt gods, är planerad verksamhets känslighet en viktig utgångspunkt.

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214

Principen för riskhänsyn är att mest känslig verksamhet ska placeras på längst avstånd från transportleden i fråga. I figuren nedan redovisas den kategorisering av markanvändning som används för att bedöma skyddsavstånd. Den görs i bebyggelsezoner A – D, beroende på verksamhetens känslighet.

Zon A (Ej känslig verksamhet)	Zon B (mindre känslig verksamhet)
Alldeles intill transportleden för farligt gods kan ej känslig verksamhet placeras. Ej känslig verksamhet är sådan markanvändning som omfattar ett fåtal människor vilka inte upprätthåller sig stadigvarande på platsen: • Parkering (ytparkering) • Trafik • Odling • Friluftsområde • Tekniska anläggningar	Mindre känslig verksamhet avser sådan markanvändning som omfattar få och vakna personer: • Detaljhandel (< 3000 m²) • Industri • Drivmedelsförsäljning • Lager • Parkering (parkeringshus) • Verksamhetsområde
Zon C (normalkänslig verksamhet)	Zon D (känslig verksamhet)
Normalkänslig verksamhet avser sådan markanvändning som omfattar färre personer än känslig verksamhet, samtidigt som personerna får vara sovande, givet att de har god lokalkännedom: • Bostäder (småhusbebyggelse) • Detaljhandel • Kontor • Tillfällig vistelse (mindre hotell/camping) • Besöksanläggning utan betydande åskådarplats • Centrumverksamhet	Känslig verksamhet avser sådan markanvändning som omfattar många eller särskilt känsliga personer (personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin säkerhet t.ex. vårdbehövande eller barn): • Bostäder (flerbostadshus) • Vård • Skola • Tillfällig vistelse (större hotell/konferens) • Besöksanläggning med betydande åskådarplats

Tillfällig vistelse klassas alltså som zon C (normalkänslig verksamhet).

Hastigheten på riksväg 95 utanför aktuell fastighet är 70 km/h och ÅDT tung trafik är 466. Enligt tabellen i riktlinjerna innebär detta ett skyddsavstånd om 15 meter om inga särskilda åtgärder vidtas. Om invallning sker är skyddsavståndet 10 meter. Längs merparten av sträckan finns en befintlig vall. I gällande detaljplan är marken som omfattas av skyddsavståndet reglerat som prickmark. Frågan om skyddsavstånd får analyseras vidare vid ett eventuellt planarbete.

Trafiksäkerhet

För Trafikverkets tillståndspliktiga/byggnadsfria zon gäller ett säkerhetsavstånd från väg till närmsta bebyggelse.

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214

VR	Sidoområdesutformning	Säkerhetszon (fritt till oefftergivliga hinder). Mått från vägbanekant. Avser sträckor utan vägräcke.
80	Flack släntutformning (lutning $\leq 1:4$) eller räcke	ADT-Dim > 8000: 8 m ADT-Dim 2000-8000: 7 m ADT-Dim 1000-2000: 6 m ADT-Dim < 1000: 5 m
60	Släntlutning 1:3 eller räcke	3 m
40	Släntlutning 1:3 eller räcke	2 m

Sidoområdesutformning för övergripande huvudväg/tätortsgenomfart.

ÅDT-Dim = dimensionerande årsmedeldygnstrafik

VR = Referenshastighet (läs här: hastighetsgränsen för aktuell sträcka)

Sidoområdesutformning för övergripande huvudväg/tätortsgenomfart.

Hastigheten är 70km/h på aktuell sträcka och ÅDT är 2586. Med anledning av ovanstående borde säkerhetszonen då bli 7 m och bebyggelse kommer placeras längre bort från Storgatan/Rv95.

Med anledning av järnvägen krävs ett byggnadsfritt avstånd om 30 meter från spårmit. Planområdet ligger längre än 30 meter från järnvägen.

Förorenad mark

På angränsande fastighet Arvidsjaur 9:4 finns uppgifter om ett potentiellt förorenat område med anledning av tidigare drivmedelshantering. Frågan får analyseras närmare under kommande planarbete.

Strandskydd

Del av planområdet berörs av strandskydd med anledning av den närbelägna Skraveljtjärnen, se kartan nedan.

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214



Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. I detaljplanen bör strandskyddet upphävas med hänvisning till att området är väl avskilt från stranden av såväl större väg som järnväg.

Buller

Planområdet påverkas av buller från riksväg 95, järnväggsgatan och järnvägen. Ingen bostadsbebyggelse planeras dock inom planområdet.

Naturmiljö

Naturmiljön bör beskrivas i planhandlingarna. Inga utpekade naturvärden finns inom planområdet.

Fornlämningar

Inga fornlämningar förekommer närmare än ca 100 meter från den planerade verksamheten.

Närheten till stallets verksamhet och befintligt industriområde

Av Boverkets vägledning "Vägledning för planering för och invid djurhållning (maj 2011)" framgår att aktuell vägledning syftar till att "bedöma möjligheterna till samexistens mellan å ena sidan djurhållning och å andra sidan känsliga miljöer som bostadsområden, skolor, daghem m.m".

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214

Kommunen gör därför tolkningen att tillfällig vistelse och camping inte är en sådan känslig miljö som kräver särskilda begränsningar/anpassningar utifrån närhet till ett befintligt stall. Dessutom är aktuell fastighet redan planlagd för stugor och camping. Att användningen utökas till att även omfatta hotell bedöms inte kräva någon särskild anpassning/begränsning.

Detsamma gäller närheten till befintligt industriområde på andra sidan tjärnen.

Go-cartverksamhet på Tvättjärnen

På tjärnen Tvättjärnen bedrivs sedan 2022 go-cart vintertid. Eftersom det är en anmälningsskyldig verksamhet finns dock möjlighet för myndighetsnämnden att förelägga verksamhetsutövaren om ytterligare försiktighetsåtgärder eller förbjuda verksamheten om verksamheten på Tvättjärnen skulle innebära en för stor störning för planerad hotell-, stug- och campingverksamhet. I dagsläget är dock bedömningen att go-cartverksamheten inte utgör någon störning för stug- och campingverksamheten.

Infartsmöjligheter

Infart till Camp Gielas kan idag såväl ske från Storgatan som på två platser från Järnväggsgatan (både via den gemensamma infarten med Gielas sporthall och via en särskild infart till förrådsbyggnaderna där hotellkropparna är tänkta att placeras. Samtliga infarter skulle kunna bli mer trafikerade i och med en ny detaljplan för området men kommunen bedömer inte att detta skulle vara förknippat med några trafiksäkerhetsrisker.

Landskapsbild, hänsyn och god helhetsverkan

Hotellbyggnader i fyra våningar skulle innebära en viss påverkan på landskapsbilden. Med anledning av planområdets lokalisering bedöms dock höjden inte påverka landskapsbilden negativt under förutsättning att utformningen sker på ett lämpligt sätt.

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-418

214

Bebyggelse och byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:
stads- och landskapsbilden,
platsens natur- och kulturvärdena, och
intresset av en god helhetsverkan.

Frågan bör analyseras under planarbetet.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till en ny detaljplan för Arvidsjaur 8:14. Hela fastigheten bör omfattas av en eventuell detaljplan.

Notera att nämnden enbart tagit ställning till ovan nämnda förutsättningar och att detta yttrande inte utgör någon garanti för att en eventuell detaljplan kommer att antas utan enbart innebär att nämnden i detta läge inte ser några hinder till att påbörja en detaljplaneprocess.

Eventuell ny detaljplan bekostas av sökanden.

Om detaljplanen inte påbörjats inom 5 år från nämndens beslut får frågan om en eventuell detaljplan för området behandlas på nytt.

Nämnden betonar att de aspekter som redovisats ovan behöver utredas vidare vid en eventuell planläggning.

Exp
Anslagstavlan
Sökande
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 43

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2024-04-12 till 2024-06-03.

II Meddelandeärenden

- Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2023

III Kompetensutveckling/kurser

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Mn § 44

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Ny miljöinspektör börjar 22 juli
2. Rekrytering pågår för den miljöinspektör som slutar 19 juni
3. Miljösidan har varit snabba i handläggningen av COOPs ärenden i och med branden.
4. Bemanningen över sommaren är klar.

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2024-05-31

Det ser bra ut för perioden, det kommer in mer på byggsidan än för samma period förra året. Prognosen just nu visar på ca 340 tkr plus och det beror främst på lägre personalkostnader på grund av vakanser på miljösidan.

	Årsbudget	Utfall period	Prognos	Årsavvikelse
Personal	4589	1886	4239	350
Verksamhet	460	118	360	100
Internhyror	252	105	252	0
Summa kostnader	5301	2109	4851	450
Intäkter	-2789	-1635	-2683	-106
Netto	2512	474	2168	344

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2024-06-12

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
1 Anders Harr	1									
2 Kennet Bäcklund	1									
3 Bernt Vikström										
4 Martin Nilsson										
5 Christina Lövgren	1									

Ersättare:

[illegible]